



STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

Wstęp

Dbanie o bezpieczeństwo małoletnich, ochrona przed krzywdzeniem, reagowanie na podejrzenie krzywdzenia jest jednym z zadań szkoły, w której przebywają małoletni. Niniejszy dokument ma na celu wdrożenie mechanizmów i zasad postępowania dotyczących bezpieczeństwa małoletnich w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu oraz realizację obowiązku prawnego dotyczącego wprowadzenia standardów ochrony małoletnich (ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1606), na mocy której do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560) wprowadzono przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich).

Rozdział 1

Objaśnienie terminów

- 1. Personelem** jest każda osoba zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu (zwanego dalej szkołą lub Zespołem Szkół) na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz, stażysta, praktykant i inna osoba, która z racji pełnionych zadań lub funkcji ma w Zespole Szkół kontakt z małoletnimi.
- 2. Małoletnim** jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
- 3. Opiekunem małoletniego** jest osoba uprawniona do reprezentacji małoletniego, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
- 4. Zgoda rodzica małoletniego**, to zgoda co najmniej jednego z rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
- 5. Dane osobowe małoletniego**, to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.
- 6. Krzywdzenie małoletniego**, to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej bądź społeczności, które ma szkodliwy wpływ na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka¹. Krzywdzenie może przybrać formę: przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania, przemocy rówieśniczej.

¹ Definicja krzywdzenia dziecka sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia.

7. Przemoc fizyczna, to celowe użycie siły fizycznej, uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała, którego efektem jest lub z dużym prawdopodobieństwem może być szkoda dla zdrowia, życia, rozwoju i godności małoletniego np. bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami itp. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

8. Przemoc psychiczna, to szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a opiekunem, obejmująca zarówno działania, jak i zaniechania m.in.: niedostępność emocjonalna, okazywanie wrogości, umniejszanie, wyśmiewanie, straszenie, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, nieuwzględnianie indywidualności małoletniego i granic psychicznych pomiędzy opiekunem a małoletnim, stawianie małoletniemu wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać itp.

9. Wykorzystywanie seksualne, to zaangażowanie małoletniego w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, naruszająca prawo i obyczaje danego społeczeństwa. Z wykorzystywaniem seksualnym mamy do czynienia wtedy, gdy występuje ono pomiędzy małoletnim a dorosłym lub małoletnim i innym małoletnim, w sytuacji zależności, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w stosunku opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby. Aktywność taka może obejmować:

- 1) nakłanianie lub zmuszanie małoletniego do udziału w jakichkolwiek prawnie zabronionych czynnościach seksualnych,
- 2) wykorzystywanie małoletniego do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych,
- 3) wykorzystywanie małoletniego do produkcji przedstawień i materiałów pornograficznych²,
- 4) zachowania bez kontaktu fizycznego (np. ekshibicjonizm, pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie).

10. Zaniedbanie obejmuje zarówno pojedyncze sytuacje, jak i schemat, w którym rodzic/opiekun lub inny członek rodziny nie zapewnia odpowiednich warunków rozwoju i dobrego samopoczucia małoletniego – tam, gdzie rodzic jest w stanie to zrobić. Może to dotyczyć takich obszarów jak m.in.: zdrowie, edukacja, rozwój emocjonalny, odżywianie, schronienie i bezpieczne warunki życia³.

11. Przemoc rówieśnicza, to wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w wolność osobistą jednostek lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji. Obejmuje:

- 1) przemoc werbalną (np. przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie);
- 2) przemoc relacyjną (np. wykluczenie z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie, szantaż);
- 3) przemoc fizyczną (np. pobicie, kopanie, popychanie, szarpanie);
- 4) przemoc materialną (np. kradzież, niszczenie przedmiotów);
- 5) cyberprzemoc/przemoc elektroniczną (np. złośliwe wiadomości w komunikatorach, wpis w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę);
- 6) wykorzystanie seksualne - dotykanie intymnych części ciała lub zmuszanie do stosunku płciowego lub innych czynności seksualnych przez rówieśnika;
- 7) przemoc uwarunkowaną normami i stereotypami związanymi z płcią (np. przemoc w relacjach romantycznych między rówieśnikami), pochodzeniem, narodowością, orientacją seksualną, wyznawaną religią czy innymi cechami.

² Definicja wykorzystywania seksualnego sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia.

³ Definicja za J. Włodarczyk, Przemoc wobec dzieci i zaniedbanie dzieci (w:) Dzieci się liczą 2022. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Warszawa 2022, s. 240.

12. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Internecie to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik, sprawujący nadzór nad zasadami korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu oraz procedurami ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi w sieci.

13. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich to wyznaczony przez dyrektora wicedyrektor sprawujący nadzór nad monitorowaniem przestrzegania standardów, ich wdrażanie oraz realizację w szkole.

14. Osoba odpowiedzialna za ochronę małoletnich to wyznaczony przez dyrektora pedagog, który odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń i procedowanie ich zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oraz prowadzenie dokumentacji w postaci kart interwencji.

15. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji to dyrektor lub pedagog/psycholog wyznaczony przez dyrektora odpowiedzialny za podejmowanie interwencji wewnątrz szkoły i przed właściwymi organami lub instytucjami. W przypadku nieobecności inna osoba wskazana do zastępstwa na tym stanowisku.

16. Osoba odpowiedzialna za udzielenie wsparcia małoletniemu to wyznaczony przez dyrektora psycholog, który przygotowuje plan wsparcia dla małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia i dba o jego realizację zgodnie z przyjętymi w Zespole Szkół zasadami.

Rozdział 2

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

1. Dyrektor szkoły przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela, Kodeks pracy) oraz terminu jego trwania lub dopuszczeniem do działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, realizuje obowiązki określone w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 560).

2. Dyrektor szkoły uzyskuje informacje, czy dane osoby, z którą ma być nawiązana współpraca, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestry są dostępne na stronie: <https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/>.

3. Osoba, z którą ma być nawiązana współpraca, przedkłada dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

4. Osoba, z którą ma być nawiązana współpraca, posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi.

5. Osoba, z którą ma być nawiązana współpraca, składa dyrektorowi szkoły oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska

i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada dyrektorowi szkoły informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi.

6. Jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ust. 4 lub 5, nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

7. W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w ust. 4-6, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w ust. 1, składa dyrektorowi szkoły oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwu określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939) oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 7, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9. Nie jest wymagane przedstawienie zaświadczeń, w przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia (na podstawie art. 20 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela) poprzedniego stosunku pracy.

10. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych składają przed nawiązaniem stosunku pracy pisemne potwierdzenie spełniania warunku:

- 1) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
- 2) że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

11. Sprawdzenie osoby, z którą ma być nawiązana współpraca zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, dyrektor szkoły dokumentuje poprzez utrwalenie w formie wydruku i załączenie do akt osobowych pracownika albo dokumentacji osoby, z którą ma być nawiązana współpraca.

12. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4-7, pracodawca załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.

13. Zatrudniani pracownicy, praktykanci i wolontariusze przed rozpoczęciem pracy lub dopuszczeniem do kontaktu z małoletnimi są zobowiązani do zapoznania się ze Standardami Ochrony Małoletnich.

Rozdział 3

Zasady bezpiecznych relacji personel – uczeń i uczeń – uczeń

§ 1. Zasady ogólne

1. Personel dba o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole, monitoruje sytuację, chroni ich i zapewnia im bezpieczeństwo.
2. Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel jest działanie dla dobra małoletniego i w jego najlepszym interesie.
3. Personel traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Nie dyskryminuje go względu m.in. na pochodzenie, poczucie tożsamości, płeć, status materialny, wygląd, wyznanie, orientację seksualną.
4. Personel, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w Zespole Szkół oraz swoich kompetencji.
5. Zasady bezpiecznych relacji personelu z uczniem obowiązują wszystkich jego członków. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich.

§ 2. Komunikacja z uczniem

1. W komunikacji z uczniem personel zachowuje cierpliwość i odnosi się do ucznia z szacunkiem, słucha uważnie, udziela odpowiedzi adekwatnych do danej sytuacji.
2. Personel:
 - 1) nie zawstydzia, nie upokarza i nie obraża ucznia;
 - 2) nie krzyczy w sytuacji innej, niż wynikająca z bezpieczeństwa ucznia lub innych uczniów, np. w przypadku ostrzeżenia;
 - 3) nie obrzuca ucznia wyzwiskami, nie wyśmiewa i nie ośmiesza go, np. stosując przezwiska i zdrobnienia;
 - 4) nie stosuje gróźb wobec ucznia;
 - 5) nie wyraża, w sposób uwłaczający godności i poczuciu własnej wartości ucznia, zastrzeżeń wobec jego zachowania, wyglądu czy postępów w nauce, nie reaguje na nie złośliwościami, sarkazmem;
 - 6) nie utrwała wizerunku ucznia dla potrzeb prywatnych;
 - 7) nie kontaktuje się z uczniami poprzez wiadomości prywatne, np. media społecznościowe;
 - 8) nie wchodzi z uczniem w relacje romantyczne.

§ 3. Egzekwowanie przyjętych zasad

1. Personel reaguje bezpośrednio po naruszeniu zasad przez uczniów.
2. W przypadku stosowania kary podaje uczniowi przyczynę jej udzielenia. Przekazuje mu jasny, konkretny i rzeczowy komunikat nakierowany na ocenę zachowania, a nie osobę ucznia.

§ 4. Zachowanie personelu wobec ucznia

1. Personel nie stosuje wobec ucznia żadnej formy przemocy fizycznej, takiej jak:
 - 1) zabieranie rzeczy;
 - 2) niszczenie rzeczy;
 - 3) niechciany dotyk, bicie, popychanie, szturchanie;
 - 4) ograniczanie swobody ruchu.

2. Personel nie stosuje wobec ucznia żadnej formy przemocy psychicznej, takiej jak:
 - 1) izolowanie, pomijanie, obniżanie jego statusu w grupie;
 - 2) stygmatyzowanie z powodu zdrowia, osiągnięć edukacyjnych, wyglądu, orientacji seksualnej, światopoglądu czy sytuacji majątkowej;
 - 3) nadmierne, wygórowane wymagania, zastraszanie, obrażanie ich godności, stosowanie kary niewspółmiernej do winy;
 - 4) agresywne wypowiedzi, komentarze;
 - 5) rozpowszechnianie wszelkich nieprawdziwych lub poniżających materiałów;
 - 6) cyberstalking – śledzenie w sieci poczynań uczniów, upublicznianie ich.
3. Personel nie stosuje wobec ucznia żadnej formy przemocy seksualnej, takiej jak:
 - 1) komentarze na temat ciała, wyglądu;
 - 2) dyskryminujące uwagi odnoszące się do płci;
 - 3) wulgarne lub niestosowne żarty, gesty;
 - 4) wulgarne lub dwuznaczne smsy, e-maile;
 - 5) angażowanie się w prywatne rozmowy uczniów w mediach społecznościowych, zamieszczanie komentarzy, udostępnianie zdjęć o podtekście erotycznym;
 - 6) naruszanie nietykalności osobistej ucznia (m.in. dotykanie, głaskanie);
 - 7) zmuszanie ucznia do jakiegokolwiek aktywności o charakterze seksualnym.
4. Członek personelu zawsze jest przygotowany na wyjaśnienie swojego zachowania.

§ 5. Zachowanie małoletnich w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad i norm zachowania określonych w Statucie Szkoły oraz zapisanych w niniejszym dokumencie.
2. Uczniowie uznają prawo innych osób do odmienności i zachowania tożsamości m.in. ze względu na pochodzenie, religię, status ekonomiczny, płeć, orientację seksualną, wygląd, niepełnosprawność. Nie dyskryminują ich ze względu na odmiennosc. Nie kpią, nie szyczą ze słabości innych, nie wyśmiewają, nie krytykują ich.
3. Uczniowie są zobowiązani do respektowania praw i wolności osobistych innych osób, w szczególności do wyrażania własnego zdania, poszukiwań i popełniania błędów, zachowań (w ramach ogólnie przyjętych norm).
4. Kontakty uczniów z innymi osobami cechuje wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, poprawny, wolny od wulgaryzmów język, kontrola swojego zachowania i emocji. Relacje uczniów z innymi osobami opierają się na szacunku, akceptacji i zrozumieniu.
5. Uczeń nie stosuje wobec innego ucznia ani innych osób żadnej formy przemocy fizycznej, takiej jak:
 - 1) bicie, uderzanie, popychanie, kopanie, opluwanie, rzucanie w kogoś przedmiotami;
 - 2) zabieranie rzeczy;
 - 3) niszczenie rzeczy;
 - 4) wymuszenia;
 - 5) nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą;
 - 6) zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań.
6. Uczeń nie stosuje wobec innego ucznia ani innych osób żadnej formy przemocy słownej, takiej jak:
 - 1) obelgi, wyzwiska;
 - 2) wyśmiewanie, drwienie, szydzenie z innej osoby;



- 3) obrażanie;
- 4) plotki i obraźliwe żarty, przedrzeźnianie ofiary;
- 5) groźby;
- 6) stalking.

7. Uczeń nie stosuje wobec innego ucznia ani innych osób żadnej formy przemocy psychicznej, takiej jak:

- 1) poniżanie;
- 2) wykluczanie, izolacja, ignorowanie, manipulowanie, obniżanie statusu ucznia w grupie;
- 3) pisanie obraźliwych, poniżających, wulgarnych, niecenzuralnych lub zawierających groźby treści na ścianach, meblach, drzwiach itp., a także w mediach społecznościowych, w SMSach, MMS-ach;
- 4) wulgarne gesty;
- 5) śledzenie, szpiegowanie;
- 6) szantażowanie.

8. Uczniowi nie wolno:

- 1) zażywać substancji zabronionych (palić papierosów, używać e-papierosów, spożywać alkoholu, innych środków psychoaktywnych);
- 2) rozprowadzać substancji zabronionych, środków odurzających;
- 3) wulgarnie, obraźliwie zwracać się do kolegów lub innych osób w szkole;
- 4) niszczyć, nie szanować własności innych osób;
- 5) kraść, przywłaszczać sobie przedmiotów należących do kolegów czy do szkoły;
- 6) wyłudzać pieniędzy lub innych korzyści od uczniów;
- 7) rozwiązywać konfliktów w sposób siłowy;
- 8) szykanować uczniów lub inne osoby z jakiegokolwiek powodu;
- 9) znęcać się nad kolegami, zastraszać ich;
- 10) fotografować lub filmować zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody;
- 11) upubliczniać materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób;
- 12) stosować cyberprzemocy wobec innych osób.

9. Uczeń nie może przynosić do Zespołu Szkół niebezpiecznych przedmiotów i substancji (np. ostrych narzędzi, łańcuchów, noży, zapalniczek, środków pirotechnicznych), używać ognia na terenie Zespołu Szkół, ani stwarzać innych niebezpiecznych sytuacji (np. rzucanie ciężkimi przedmiotami w inne osoby, okna, drzwi, meble).

10. Uczeń nie może opuszczać sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela, opuszczać obowiązkowych zajęć (wagarować), wychodzić poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

11. Podczas wycieczek lub wyjść grupowych uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu wycieczki lub wyjścia grupowego (obowiązek podporządkowania się poleceniom opiekunów, zakaz oddalania się od grupy, zakaz samowolnego opuszczania miejsca zakwaterowania).

12. Jeśli uczeń jest świadkiem stosowania agresji bądź przemocy, ma obowiązek reagowania na nie, np. pomoc ofierze lub poszukiwanie pomocy u personelu, ochrona ofiary.

13. Uczeń, który stał się ofiarą agresji lub przemocy uzyskuje w Zespole Szkół pomoc, zgodnie z funkcjonującymi procedurami.

§ 6. Zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa

1. Personel zapewnia uczniom opiekę, nadzorując ich zachowanie.

2. Personel upewnia uczniów, że w przypadku niekomfortowego samopoczucia w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć i oczekiwać odpowiedniej reakcji lub pomocy.
3. Personel zachowuje szczególną ostrożność wobec uczniów, którzy doświadczyli krzywdzenia.
4. Jeżeli małoletni dąży do nawiązania niestosownych lub nieadekwatnych kontaktów fizycznych z dorosłymi, personel reaguje z wyczuciem, jednak stanowczo, a także pomaga małoletniemu zrozumieć znaczenie osobistych granic.
5. Przy każdej rozmowie o charakterze indywidualnym, personel szkoły na życzenie ucznia zapewnia obecność innej osoby dorosłej. W każdym przypadku rozmowy odbywają się przy uchylonych drzwiach (nie dotyczy to rozmów z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem).
6. Warunki wyjazdów i wycieczek organizowanych przez Zespół Szkół są bezpieczne, co obejmuje także brak dzielenia szatni, pokoju, łóżka nauczycieli z uczniami.
7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec małoletniego, personel unika innego niż niezbędny kontaktu fizycznego, chyba że wymaga tego ratowanie życia lub zdrowia ucznia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zdarzenia, któremu nie dało się zapobiec w normalnych okolicznościach.

§ 7. Zasady nawiązywania kontaktu z uczniami

1. Kontaktując się z uczniem personel szkoły traktuje uczniów podmiotowo.
2. Kontakt z uczniem musi być jawny, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją, ani wynikać z relacji władzy.
3. Kontakt z uczniami powinien odbywać się w godzinach pracy szkoły i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków personelu.
4. Członkowie personelu nie zapraszają uczniów do swojego miejsca zamieszkania, nie spotykają się z uczniami prywatnie poza godzinami pracy.
5. Personel może kontaktować się z uczniem za pośrednictwem kanałów służbowych (e-mail, telefon służbowy, dziennik elektroniczny).
6. Jeżeli zachodzi taka konieczność, personel może kontaktować się z uczniami za pośrednictwem portali społecznościowych, pod warunkiem
 - 1) wyrażenia pisemnej zgody na tę formę kontaktu przez opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia (zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie);
 - 2) korzystania z tej formy komunikacji jedynie w celach informacyjnych i organizacyjnych;
 - 3) przesyłania komunikatów w godzinach 07:00 – 20:00.
7. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych wymaga bezwzględnego zachowania poufności wszystkich informacji pozyskanych w ramach wykonywanych zadań służbowych dotyczących uczniów oraz ich opiekunów.
8. Zabronione jest przekazywanie przez personel zasłyszanych, niepotwierdzonych informacji, plotek na temat uczniów.

Rozdział 4

Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku małoletniego

1. Zespół Szkół, uznając prawo ucznia do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku ucznia.
2. Wizerunek podlega ochronie na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) – jako tzw. dana szczególnej kategorii przetwarzania.
3. Upublicznienie wizerunku małoletniego do 16 roku życia, utrwalonego w jakiegokolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
4. Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia ma prawo do wyrażenia zgody samodzielnie.
5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 określają precyzyjnie miejsca i kanały upublicznienia wizerunku, kontekst w jakim wizerunek będzie wykorzystany (np. że umieszczony zostanie na stronie youtube.com w celach promocyjnych), a także okres upublicznienia.
6. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 są wyrażane w formie pisemnej. Zgody są jednocześnie zgodami na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego wskazanymi w art. 81 ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Osoba wyrażająca zgodę otrzymuje klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku małoletniego oraz jest informowana przez osobę reprezentującą administratora danych osobowych o przysługujących prawach, w tym prawie do wycofania zgody oraz innych, zgodnie z art. 5 RODO.
8. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów małoletniego lub małoletniego powyżej 16 roku życia na utrwalanie wizerunku nie jest wymagana.
9. Personelowi nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów (prasa telewizja) utrwalania wizerunku ucznia (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu ucznia) na terenie Zespołu Szkół bez zgody dyrektora szkoły.
10. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna małoletniego – bez wiedzy i zgody opiekuna.
11. Nauczyciel może wykorzystać w celach szkoleniowych lub edukacyjnych utrwalony materiał z udziałem małoletnich tylko z zachowaniem ich anonimowości oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację małoletniego, za wyraźną zgodą dyrektora Zespołu Szkół.
12. Ochrona wizerunku małoletnich utrwalonego przez kamery monitoringu wizyjnego odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

Rozdział 5

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

§ 1. Potencjalne zagrożenia

1. Do potencjalnych zagrożeń płynących z użytkowania sieci należy zaliczyć:
 - 1) dostęp do treści niezgodnych z celami wychowania i edukacji (narkotyki, przemoc, pornografia, hazard);
 - 2) działalność innych użytkowników zagrażająca dobru uczniów;
 - 3) oprogramowanie umożliwiające śledzenie i pozyskanie danych osobowych użytkowników szkolnej sieci.

§ 2. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu

1. Infrastruktura sieciowa szkoły umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i uczniom w czasie zajęć.
2. Rozwiązania organizacyjne na poziomie szkoły bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
3. Na wszystkich komputerach z dostępem do Internetu na terenie Zespołu Szkół monitorowany jest ruch sieciowy.
4. W szkole wyznaczony jest pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci.
5. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w ust. 4 należą:
 - 1) zabezpieczenie sieci internetowej przed niebezpiecznymi treściami;
 - 2) monitorowanie ruchu sieciowego;
 - 3) zgłaszanie nieetycznych incydentów do CERT.
6. Na terenie szkoły dostęp ucznia do Internetu możliwy jest pod nadzorem nauczyciela na zajęciach lekcyjnych z dostępem do komputera.
7. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych podczas zajęć lekcyjnych służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
8. Uczeń obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela, z obowiązującym regulaminem pracowni informatycznej.
9. Użytkownikowi komputera zabrania się:
 - 1) instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie;
 - 2) usuwania cudzych plików, odinstalowania programów, dekompletowania sprzętu,
 - 3) dotykania kabli, montażu i demontażu elementów komputera, drukarek, i innych urządzeń znajdujących się w pracowni komputerowej, z wyjątkiem uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu, która przewiduje tego typu działania.

§ 3. Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

1. Uczeń ma prawo korzystać na terenie Zespołu Szkół z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych zgodnie z ustalonymi zasadami.
2. Przez pojęcie „telefon komórkowy” rozumie się także smartfon, urządzenie typu smartwatch, itp.
3. Przez pojęcie „inne urządzenia elektroniczne” rozumie się także tablet, odtwarzacz muzyki, dyktafon, kamerę, aparat cyfrowy, słuchawki, itp.

4. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie, czy kradzież sprzętu przynieszonego przez uczniów.
6. Uczniowie nie mogą korzystać bez zgody nauczyciela z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.
7. Telefony i inne urządzenia elektroniczne (np. tablety, laptopy, itp) można wykorzystywać podczas zajęć lekcyjnych w celach dydaktycznych pod opieką oraz za zgodą i w formie określonej przez prowadzącego zajęcia.
8. Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych.
9. W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie ich w jakikolwiek sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
10. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

§ 4. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjazdów, wycieczek edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

1. Każdorazowo decyzję o zabraniu telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń elektronicznych podejmuje kierownik wycieczki w porozumieniu z wychowawcami klas oraz za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
2. Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu i/lub innego urządzenia elektronicznego na wycieczkę, wyjazd grupowy, uczeń ma prawo korzystania z tych urządzeń wyłącznie w sposób niezakłócający organizację i przebieg tego przedsięwzięcia.
3. Podczas wyjazdów zorganizowanych przez szkołę (np. teatr, kino, muzeum, zwiedzanie z przewodnikiem, lekcja w terenie, konkursy, zawody sportowe itp.) uczeń jest zobowiązany do wyłączenia/wyciszenia telefonu (bez wibracji) i schowania go w torbie/plecaku.

§ 5. Zasady postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

1. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, wychowawca klasy odnotowuje zaistniałą sytuację w e-dzienniku jako uwagę negatywną, która ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
2. W przypadku gdy sytuacja powtarza się, wychowawca bezzwłocznie informuje o tym fakcie opiekunów ucznia i wspólnie z pedagogiem szkolnym oraz opiekunami ustala plan dalszego postępowania.

§ 6. Zasady ochrony uczniów przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci.

1. Pod pojęciem „treści szkodliwe i zagrożenia z sieci” rozumiane są:

- 1) treści szkodliwe, niedozwolone, nielegalne i niebezpieczne dla zdrowia (pornografia, treści obrazujące przemoc, promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z prawem, nawołujące do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z narkotyków;
 - 2) treści stwarzające niebezpieczeństwo werbunku uczniów do organizacji nielegalnych i terrorystycznych;
 - 3) różne formy cyberprzemocy, np. nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.
2. Podstawowe działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści szkodliwych i zagrożeń z sieci:
- 1) monitorowanie działania sieci;
 - 2) edukacja medialna – dostarczanie uczniom wiedzy i umiejętności dotyczących posługiwania się technologią komunikacyjną, prowadzenie działań profilaktycznych propagujących zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz uświadamiających zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych;
 - 3) prowadzenie systematycznych działań wychowawczych (integracja zespołu klasowego, budowanie dobrych relacji pomiędzy uczniami, wprowadzanie norm grupowych; uczenie uczniów odróżniania dobra od zła);
 - 4) włączenie rodziców uczniów w działania szkoły na rzecz zapobiegania cyberprzemocy – poinformowanie ich o polityce szkoły w zakresie reagowania na cyberprzemoc; edukacja na temat cyberprzemocy i zagrożeń z sieci: warsztaty, szkolenia dla rodziców, udostępnianie materiałów i publikacji, w tym polecanie i wskazywanie sposobów instalowania ochrony rodzicielskiej;
 - 5) podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy lub ujawnienie niebezpiecznych treści, która obejmuje:
 - a) ustalenie okoliczności zdarzenia;
 - b) zabezpieczenie dowodów;
 - c) poinformowanie o sytuacji opiekunów uczniów będących uczestnikami zdarzenia;
 - d) objęcie pomocą poszkodowanego ucznia;
 - e) podjęcie działań wobec agresorów, w tym zastosowanie środków dyscyplinujących zgodnie ze statutem szkoły i rodzajem przewinienia;
 - f) powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna, zostało złamane prawo lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana;
 - g) jeśli mimo zastosowanych działań, niepożądane zachowania nadal mają miejsce, przekazanie informacji do sądu rodzinnego z podejrzeniem demoralizacji małoletniego.

§ 7. Podejmowanie działań naprawczych

1. W celu usunięcia z Internetu nielegalnych, kompromitujących lub krzywdzących materiałów należy poinformować opiekunów małoletnich o możliwościach ich usunięcia we współpracy z dyzurnet.pl oraz w trybie zgłaszania takich treści poprzez formularz na stronie, na której materiał został opublikowany.
2. Należy poinformować pokrzywdzonego małoletniego o przysługującym mu prawie do bycia zapomnianym, wynikającym z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które w uzasadnionych przypadkach zapewnia usunięcie konkretnych linków z wyszukiwarki Google, w związku z czym nie będą one mogły być wyświetlone przy wpisywaniu jakiegokolwiek frazy.
3. W przypadku udostępnienia materiałów naruszających intymność i prywatność małoletniego, możliwe jest również skorzystanie ze strony <https://stopncii.org/>, czyli *Stop Non-Consensual Intimate*

Image Abuse. Strona pomaga usunąć z Internetu materiały intymne z wizerunkiem osoby, która nie wyraziła zgody na upublicznienie treści.

Rozdział 6

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich

1. Personel posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małoletnich.
2. Personel reaguje w przypadku, gdy małoletni:
 - 1) jest często brudny, nieprzyjemnie pachnie,
 - 2) kradnie jedzenie, pieniądze itp.,
 - 3) żebrze lub jest głodny,
 - 4) nie otrzymuje potrzebnej opieki medycznej, szczepień, okularów itp.,
 - 5) nie ma przyborów szkolnych, odzieży, butów i innych przedmiotów codziennego użytku,
 - 6) ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania), których pochodzenie trudno wyjaśnić. obrażenia są w różnej fazie gojenia,
 - 7) podaje niewiarygodne lub niespójne wyjaśnienia dotyczące obrażeń, często je zmienia,
 - 8) unika zajęć wychowania fizycznego,
 - 9) nadmiernie zakrywa ciało, niestosownie do pogody,
 - 10) boi się rodzica/opiekuna, obawia się powrotu do domu lub ucieka z domu,
 - 11) wzdryga się, gdy podchodzi do niego osoba dorosła,
 - 12) cierpi na powtarzające się dolegliwości somatyczne: bóle brzucha, głowy, mdłości,
 - 13) jest wycofany, przestraszony, smutny lub agresywny, buntuje się, samookalecza,
 - 14) ma słabsze wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości,
 - 15) ucieka w świat wirtualny (gry komputerowe, Internet),
 - 16) używa środków psychoaktywnych,
 - 17) nagle zmienia swoje zachowanie,
 - 18) mówi o przemocy lub opowiada o trudnych sytuacjach w domu, oraz inne przypadki wskazujące na krzywdzenie małoletniego.
3. Personel reaguje, gdy wraz z objawami u małoletniego występują symptomy przemocy ze strony opiekunów prawnych. Zwraca uwagę, gdy opiekun prawny:
 - 1) podaje nieprzekonujące lub sprzeczne informacje dotyczące obrażeń małoletniego, odmawia wyjaśnień;
 - 2) unika kontaktu z osobami zainteresowanymi losem małoletniego;
 - 3) mówi o małoletnim w negatywny sposób, obwinia je, poniża, używa obraźliwych określeń;
 - 4) stosuje surową dyscyplinę lub jest nadopiekuńczy, zbyt pobłażliwy lub odrzuca małoletniego;
 - 5) nie interesuje się losem i problemami małoletniego;
 - 6) nie potrafi określić miejsca przebywania małoletniego;
 - 7) jest apatyczny, pogrążony w depresji, zachowuje się agresywnie;
 - 8) reaguje nieadekwatnie do sytuacji, wypowiada się niespójnie;
 - 9) nie jest świadomy lub neguje potrzeby małoletniego;
 - 10) faworyzuje jedno z rodzeństwa;
 - 11) przekracza granice w kontakcie fizycznym z małoletnim;
 - 12) nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
4. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, personel podejmuje rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania pomocy.

5. Personel monitoruje sytuację i dobrostan małoletniego.
6. Personel zna i stosuje *Zasady bezpiecznych relacji personel-uczeń i uczeń-uczeń* ustalone w Zespole Szkół.
7. Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z *Zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu*.

Rozdział 7

Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego

§ 1. Plan wsparcia

1. Każdy członek personelu, który zauważy lub podejrzewa u małoletniego symptomy krzywdzenia, lub otrzymał zgłoszenie takiej okoliczności przez małoletniego lub opiekuna małoletniego jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej zawierającej informację o zaobserwowanym zdarzeniu i przekazania uzyskanej informacji pedagogowi/ psychologowi.
2. Notatka może zostać sporządzona na piśmie lub przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Pedagog/psycholog niezwłocznie powiadamia osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu adekwatnej do zgłoszenia interwencji.
4. Pedagog/psycholog wzywa opiekunów małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
5. Pedagog/psycholog sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej małoletniego na podstawie rozmów z małoletnim, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy małoletniemu.
6. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony pedagoga/psychologa, wówczas interwencja prowadzona jest przez dyrektora szkoły.
7. Dyrektor szkoły tworzy grupę wsparcia pokrzywdzonego małoletniego, w skład której każdorazowo wchodzi wychowawca klasy, psycholog szkolny i pedagog szkolny.
8. W przypadkach bardziej skomplikowanych sytuacji (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) w skład grupy wsparcia mogą wejść: pedagog, psycholog, wychowawca małoletniego, dyrektor Zespołu Szkół, inni członkowie personelu mający wiedzę o krzywdzeniu małoletniego.
9. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie małoletniego, powołanie grupy wsparcia jest obligatoryjne. Grupa wsparcia wzywa opiekunów małoletniego na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.
10. Grupa wsparcia wraz z opiekunem małoletniego tworzy dla krzywdzonego małoletniego Indywidualny Plan Działania (IPD). W przypadku, gdy opiekun jest osobą krzywdzącą małoletniego, wówczas plan należy opracować w porozumieniu z niekrzywdzącym opiekunem małoletniego.
11. Indywidualny Plan Działania zawiera wskazania dotyczące:
 - 1) podjęcia przez szkołę działań w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa, w tym sposoby odizolowania go od osób podejrzewanych o krzywdzenie i możliwość swobodnego funkcjonowania;
 - 2) wsparcia, jakie szkoła zaoferuje małoletniemu oraz przypuszczalny czas trwania wsparcia;

- 3) skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy małoletnim, jeżeli istnieje taka potrzeba.
12. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, szkoła składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo policji lub prokuratury (załącznik nr 2, wzór_7).
13. W przypadku zagrożenia dobra małoletniego, szkoła składa wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego do właściwego miejscowo sądu rodzinnego (załącznik nr 2, wzór_6).
14. W przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec małoletniego, szkoła rozpoczyna procedurę Niebieskiej Karty i przekazuje wypełniony formularz NK-A do właściwego miejscowo Zespołu Interdyscyplinarnego.
15. O zaistniałej sytuacji oraz obowiązku zgłoszenia przez szkołę podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny lub opiekuńczy, ośrodek pomocy społecznej) należy poinformować opiekunów małoletniego.
16. Jeżeli poinformowanie opiekuna małoletniego jest sprzeczne z jego dobrem lub niemożliwe, odstępuje się od tego obowiązku.
17. Podstawą udzielania pomocy krzywdzonemu małoletniemu jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, najlepiej we współpracy z opiekunami o ile ta współpraca jest zgodna z dobrem małoletniego i leży w jego najlepiej pojętym interesie.
18. Po poinformowaniu opiekuna nie będącego sprawcą przemocy zgodnie z punktem poprzedzającym, osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 z późn. zm.).
19. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
20. Działania interwencyjne są koordynowane przez pedagoga.
21. Pisma inicjujące interwencję prawną są podpisywane przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
22. Dokumentacja zawierająca ujawnione lub zgłoszone incydenty lub zdarzenia zagrażające dobru małoletniego, uwzględnia:
- 1) zgłoszenie ze wskazaniem osoby zgłaszającej;
 - 2) osobę/osoby podejrzewane o krzywdzenie (opiekun dziecka, pracownik, inne dziecko, inna osoba);
 - 3) rodzaj podjętej interwencji (zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wniosek o wgląd w sytuację rodziny, wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”);
 - 4) datę interwencji;
 - 5) dokumenty wytworzone podczas interwencji (m.in. notatki służbowe, karty interwencji, kopie zawiadomień/wniosków wysyłanych do właściwych służb),
- oraz załącza się do rejestru interwencji prowadzonym przez szkołę.
23. Dostęp do rejestru interwencji oraz kart interwencji posiada dyrektor szkoły, osoby odpowiedzialne za ochronę małoletnich, osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.

24. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania poufności, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

25. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego zgłosili jego opiekunowie, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów małoletniego na piśmie.

§ 2. Krzywdzenie przez osobę dorosłą (personel lub osobę trzecią)

1. W przypadku, gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez osobę trzecią, osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji przeprowadza rozmowy: z małoletnim w obecności psychologa, innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego, a w szczególności z jego opiekunami. Pedagog/psycholog stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane w karcie interwencji (załącznik nr 2, wzór_10).

2. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu, ewentualnej interwencji oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.

3. W przypadku, gdy wobec małoletniego popełniono przestępstwo osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

4. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą małoletniemu, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają małoletniego, które doświadczyło krzywdzenia osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.

5. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie małoletniego przez członka personelu, w zależności od sytuacji (kwalifikacji prawnej), wykonuje się zgłoszenie do odpowiednich służb zgodnie z obowiązującym prawem. Do czasu wyjaśnienia sprawy członek personelu podejrzewany o krzywdzenie małoletniego będące czynem zabronionym w rozumieniu prawa polskiego zostaje odsunięty od wszelkich form kontaktu nie tylko z pokrzywdzonym, ale także z pozostałymi małoletnimi. W pozostałych sytuacjach dyrektor podejmuje działania dyscyplinarne zgodnie z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w szkole.

6. W przypadku gdy członek personelu dopuścił się wobec małoletniego krzywdzenia niebędącego przestępstwem (np. krzyk, wykluczanie, poniżanie), osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji powinna zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać osobę podejrzewaną o krzywdzenie, małoletniego oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra małoletniego jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności małoletniego, należy rozważyć wdrożenie właściwych procedur dyscyplinarnych w tym rozwiązanie stosunku prawnego (rozwiązanie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy praktyk lub wolontariatu) z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby. Jeżeli osoba, która dopuściła się krzywdzenia nie jest bezpośrednio zatrudniona przez szkołę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren szkoły, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.

§ 3. Krzywdzenie przez opiekuna małoletniego

1. W przypadku, gdy zgłoszone zostało krzywdzenie małoletniego przez jego opiekuna osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji przeprowadza rozmowę z małoletnim w obecności psychologa. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji powinna też przeprowadzić rozmowy z innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Ustalenia są spisywane w karcie interwencji.
2. W przypadku, gdy wobec małoletniego popełniono przestępstwo osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
3. W przypadku, gdy małoletni doznaje innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę ze strony opiekunów lub innych domowników:
 - 1) gdy zachowanie wobec małoletniego spełnia znamiona przemocy domowej należy wszcząć procedurę „Niebieskie Karty” poprzez przesłanie formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego właściwego ze względu na zamieszkanie osoby doznającej przemocy domowej w terminie 5 dni. W przypadku, gdy małoletni doznaje przemocy ze strony małoletniego – innego członka rodziny (rodzeństwo, dalsza rodzina) można wszcząć procedurę „Niebieskie Karty” w stosunku do opiekuna, który nie reaguje na krzywdzenie małoletniego.
 - 2) gdy zachowanie nie nosi znamion przemocy domowej, a relacje w rodzinie są w inny sposób nieprawidłowe (np. rodzice są niewydolni wychowawczo) – bądź gdy małoletni doświadcza zaniedbania należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego o wgląd w sytuację rodziny.
4. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji organizuje spotkanie/a z pełnoletnim członkiem rodziny, niebędącym sprawcą krzywdzenia, któremu przekazuje informacje o zdarzeniu, ewentualnej interwencji oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
5. W toku prowadzonej procedury Niebieskie Karty osoba znająca najlepiej małoletniego (wychowawca/ nauczyciel) uczestniczy w pracach grupy diagnostyczno-pomocowej, jeśli zostanie poproszona o udział w jej pracach.
6. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia małoletniego powiadamia się policję i ośrodek pomocy społecznej, a następnie ustala się osoby spokrewnione, które mogłyby czasowo przejąć opiekę nad małoletnim.

§ 4. Krzywdzenie rówieśnicze

1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego ucznia przebywającego w szkole osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji przeprowadza rozmowę z uczniem podejrzanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z małoletnim poddawany krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto rozmawia z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne krzywdzonego małoletniego. Ustalenia są spisywane w karcie interwencji. Dla krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.

2. Wspólnie z opiekunami ucznia krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań. Zaleca się korzystanie z wsparcia instytucji znajdujących się w obszarze działania szkoły.
3. W trakcie rozmów należy upewnić się, że uczeń podejrzewany o krzywdzenie małoletniego sam nie jest krzywdzony przez opiekunów, innych dorosłych bądź innych uczniów. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy podjąć interwencję także w stosunku do tego ucznia.
4. W przypadku, gdy uczeń, który krzywdzi nie jest uczniem szkoły należy porozmawiać z małoletnim poddawany krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z opiekunami krzywdzonego małoletniego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletniego. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji organizuje spotkanie/a z opiekunami małoletniego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie opiekunów ucznia, który krzywdzi małoletniego).
5. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą małoletniemu, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają małoletniego, który doświadczył krzywdzenia osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.
6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest uczeń w wieku do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez stosowne pisemne zawiadomienie.
7. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest uczeń powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

Rozdział 8

Opis sposobu realizacji procedury „Niebieskie Karty”

§ 1.

Wzory formularzy oraz procedura zamieszczone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

§ 2.

1. Po uzyskaniu informacji dotyczącej występowania przemocy wobec małoletniego lub w jego rodzinie, członek personelu przekazuje ją pedagogowi.
2. Jeśli to konieczne, członek personelu, o którym mowa w ust. 1 udziela pomocy medycznej, zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu.
3. Pedagog przeprowadza diagnozę poprzez obserwację małoletniego, konsultacje z wychowawcą, innymi pracownikami szkoły, a w razie możliwości – także z pracownikiem socjalnym, dzielnicowym, kuratorem sądowym.
4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy na podstawie uzyskanych informacji, pedagog wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, o których mowa w Rozporządzeniu:
 - 1) przeprowadza rozmowę z małoletnim w obecności psychologa oraz rodzica lub opiekuna prawnego, lub opiekuna faktycznego, lub osoby najbliższej, lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego;

- 2) wypełnia formularz „Niebieska Karta – A”, której oryginał przekazuje w terminie do 5 dni przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, a kopię pozostawia w dokumentacji szkolnej;
- 3) wypełnia formularz „Niebieska Karta – B”, którą przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, lub osobie najbliższej, lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego, z tym że formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie stosującej przemoc domową.
5. Jeśli istnieje zagrożenie niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców, szkoła zgłasza ten fakt do sądu rodzinnego.
6. Pedagog podejmuje i koordynuje działania wynikające z potrzeb małoletniego i jego rodziny, w tym przedstawia ofertę poradnictwa i konsultacji.
7. W przypadku gdy w wyniku diagnozy nie podejrzewa się stosowania przemocy, prowadzi się dalszą obserwację małoletniego i podejmuje próby współpracy przynajmniej z jednym rodzicem.

Rozdział 9

Ewaluacja stosowania Standardów Ochrony Małoletnich

1. Dyrektor szkoły wyznacza wicedyrektora, zwanego dalej koordynatorem, który jest odpowiedzialny za procedury określone w Standardach Ochrony Małoletnich w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
2. Koordynator jest odpowiedzialny za:
 - 1) monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich,
 - 2) reagowanie na sygnały naruszenia zapisów standardów,
 - 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - 4) dokonywanie co najmniej raz na dwa lata oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienie oceny w formie pisemnej.
3. Członkowie personelu mogą proponować zmiany w procedurach oraz wskazywać naruszenia procedur.
4. Dyrektor w razie potrzeby wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza członkom personelu nowe brzmienie. Podczas zebrań Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły oraz koordynator przypominają pracownikom o obowiązujących w szkole procedurach oraz zasadach.

Rozdział 10

Zasady i sposób udostępniania Standardów Ochrony Małoletnich

1. Niniejszy dokument z dniem jego przyjęcia zostaje udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
2. Niniejszy dokument z dniem jego przyjęcia zostaje udostępniony w wersji papierowej w sekretariacie uczniowskim.
3. Wychowawcy klas zobowiązani są, na początku każdego roku szkolnego, do zapoznania uczniów z treścią Standardów Ochrony Małoletnich.
4. Wychowawcy klas zobowiązani są, na początku każdego roku szkolnego, do udostępnienia standardów rodzicom uczniów poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego.



Rozdział 11

Ważne telefony i adresy

1. Telefon Zaufania - 19 288 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 20:00 - 08:00; w soboty, niedziele i święta - całodobowo);
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu), e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia – tel. 22 668 70 00 oraz 116 123 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
4. Fundacja Feminoteka - Telefon przeciwpromocowy dla kobiet doświadczających przemocy (w tym kobiet transseksualnych) – tel. 888 88 33 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11 – 19);
5. Centrum Praw Kobiet – tel. 800 107 777 (telefon interwencyjny czynny całą dobę; po połączeniu należy wybrać 1 i potem 3);
6. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu) oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole – tel. 800 100 100 (linia czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 12 – 15);
7. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12 (linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
8. Anonimowa Policyjna Linia Specjalna „Zatrzymaj Przemoc” – tel. 800 120 148 – (bezpłatna linia dostępna 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu);
9. Linia wsparcia psychologicznego Polskiego Czerwonego Krzyża – tel. (22) 230 22 07 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 16 – 20);
10. Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” – <https://twojparasol.com/>
11. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii (środki psychoaktywne – dopalacze):
 - 1) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia, Terapii Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu ul. Roosevelta 18A, tel.: 71 788 93 09, 793 853 174, e-mail: roosvelta-monar@wp.pl, strona: www.monar.wroclaw.pl;
 - 2) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 17, tel.: 71 780 67 45, e-mail: trzebnicka-monar@wp.pl, strona: <http://trzebnicka-monar.wroclaw.pl>;
 - 3) Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu. Oddział dla Dzieci i Młodzieży Al. Jarzębinowa 14/16, tel.: 71 337 24 07, e-mail: wroclaw-milejowice@monar.org, strona: <http://www.wroclaw-milejowice.monar.org/> ;
 - 4) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej – Poradnia ul. Skoczylasa 8, Wrocław tel.: 71 349 15 56, biuro@karan.wroc.pl www.karan.wroc.pl;
 - 5) Fundacja PozyTYwka ul. Gajowicka 164/1, Wrocław, tel.: 71 338 30 03, e-mail: biuro@fundacijapozytywka.org.pl, strona: www.fundacijapozytywka.org.pl;
12. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, ul. Rydygiera 43a, tel.: 71 78 23 591, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl;
13. Ośrodek Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, ul. Rydygiera 45a, tel.: 71 796 40 85, e-mail: stop.przemocy@mops.wroc.pl



14. Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień:

- 1) Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu, ul. Białowieska 74a,
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com;
- 2) Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu, ul. Bórowska 181, tel.: 71 786 43 44, 500 133 199,
e-mail: oddzial.mlodziezowy@neuropsychiatria.com , strona: <http://uzaleznienia-neuromed.pl/> ;
15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 6, tel. 71 78 22 322, e-mail:
sekretariat@mops.wroclaw.pl;
16. Wsparcie dla uczniów z Ukrainy: Kalejdoskop Kultur we Wrocławiu, ul. Ruska 46 a (III piętro /
lokal 306-308), tel.: +48 530 664 905, email: pomoc@kalejdoskopkultur.pl.

DYREKTOR
mgr Wiesław Filipiak



DYREKTOR
mgr Wiesław Fijałkowski